

시정 및 개선요구

제 목 협상에 의한 계약의 제안서평가 운영 불합리

소 관 부 서(기관) ○○○○○처

조 치 부 서(기관) ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 협상에 의한 계약 추진 시 평가의 공정성과 투명성 확보를 위하여 외부 평가위원을 과반수로 구성하고 있고, 평가위원을 선정할 경우 후보순위 평가위원을 포함하고 있다.

2. 제안서 평가위원 운영에 관한 사항

가. 판단 기준

공사 「협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」(이하 “「세부기준」”이라 한다) 제7조(평가위원회 구성)에 따르면 구매요청부서는 제안서 평가위원 선정을 위해 평가위원의 인력풀을 2배 이상 구성하여 ♥♥실로 요청하고, ♥♥실은 해당 인력풀에서 평가위원을 선정하여 그 결과를 구매요청부서에 통보하도록 하고 있다.

이와 같이 ♥♥실이 제안서 평가위원을 선정하여 통보하는 사유는 신뢰성과 공정성을 확보하기 위함이므로 정당한 사유 없이 후보순위 평가위원으로 변경될 경우 신뢰성과 공정성이 저해될 수 있어 적정한 절차나 서식 등을 마련할 필요가 있다.

따라서 「세부기준」의 운영부서인 ●●●●처는 제안서평가의 신뢰성과 공정성을 확보하기 위해 제안서 평가위원을 변경할 경우 구매요청부서가 불참사유서 등의 서식을 징구할 수 있도록 「세부기준」을 개정하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. XX. X. 감사일 현재까지 제안서 평가위원의 변경 내역을 점검한 결과 구매요청부서는 제안서 평가위원이 참석하지 못한다는 사유로 후보순위 평가위원으로 변경하고 있었으나 총 XX건 중 XX건이 객관적인 증빙 서류가 없었다.

따라서 ●●●●처는 구매요청부서가 평가의 신뢰성과 공정성 확보를 위해 평가위원 변경 시 평가위원으로부터 불참사유서를 징구하도록 「세부기준」을 개정하는 것이 필요하다.

3. 제안서 외부 평가위원 구성에 관한 사항

가. 판단 기준

행정안전부 고시 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 및 운영에 관한 지침」 제30조(평가위원회 구성)에 따르면 모든 소프트웨어 사업은 외부평가위원 수를 과반수로 위촉하도록 되어 있다.

따라서 ●●●●처는 「조달운영 규정 시행세칙」(이하 “「세칙」”이라 한다)을 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 및 운영에 관한 지침」에 따라 모든 소프트웨어 사업의 협상에 의한 제안서평가 시 외부 평가위원 수를 과반수로 위촉하도록 개정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 공사 「세칙」 제19조(협상에의한계약) 제5항에는 협상에 의한 계약 제안서평가 시

모든 정보화 사업의 외부 평가위원 수를 50% 이상 구성하도록 하고 있어 상위 지침과 달리 운영하고 있는 실정이다.

따라서 협상에 의한 계약 제안서평가를 실시하는 모든 소프트웨어 사업은 외부 평가위원 수를 과반수로 구성하도록 「세칙」을 개정하여 운영하는 것이 필요하다.

관련부서(기관) 의견 ●●●●처는 감사결과를 수용하면서 협상에 의한 계약 제안서평가가 공정하고 투명하게 운영될 수 있도록 관련 제도를 정비하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●●처장은

모든 소프트웨어 사업을 협상에 의한 계약으로 제안서평가 할 경우 외부 평가위원 수를 과반수로 구성하도록 「조달운영 규정 시행세칙」을 개정하시고,(시정)

구매요청부서가 불참 평가위원으로부터 불참사유서를 징구하도록 「협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」에 반영하시기 바랍니다.(개선)